

第二章 2.4 第41题

守门人（Gatekeepers），包括会计师，在发现客户工作类型或业务活动性质的变化方面通常处于有利位置。为了做到这一点，他们需要了解以下哪些风险？（请选择两个）

A 会计客户的存续时间

B 公司实体客户

C 所请求服务的主题

D 短期客户关系

答案是：**B. 公司实体客户** 和 **C. 所请求服务的主题**

为什么是BC？

Plain Text

- 1 为什么选BC？
- 2 b：守门人需要了解客户的法律形式（例如公司、信托、基金会），因为不同的实体结构会带来不同的洗钱风险。公司实体客户可能隐藏真实受益所有人，尤其是复杂的跨境公司架构。这是守门人必须关注的风险点。
- 3 c：客户请求的服务类型可能揭示其业务性质变化。比如：突然要求设立离岸公司、复杂的跨境资金安排、或异常的会计处理 → 都可能是洗钱或恐怖融资的迹象。守门人必须理解服务请求背后的风险。
- 4
- 5 为什么其他错误？
- 6 A：存续时间长短本身不是直接的 AML 风险。虽然新成立公司可能有风险，但这不是守门人必须重点关注的核心。
- 7 D：短期关系可能提示风险，但它更像是客户关系管理问题，而不是守门人识别业务性质变化的关键。

详细解析

这道题的核心是询问守门人（如会计师）为了识别客户业务活动的可疑变化，需要重点了解哪些方面的风险。文档中关于“守门人”的章节提供了明确的指引。

核心原则

守门人（会计师、律师等）被犯罪分子利用，往往是通过其提供的**特定专业服务**来为复杂的**公司结构**做掩护。因此，守门人必须对这些核心风险领域保持高度警惕。

选项分析

- **A. 会计客户的存续时间** ❌

- **分析：**客户关系的长短本身并不能直接表明风险。长期合作的客户也可能突然开始从事非法活动，而新客户也可能是完全合法的。文档中并未将“客户存续时间”列为需要特别了解的关键风险因素。

- **B. 公司实体客户** ✅

- **分析：**这是**核心风险之一**。文档明确指出，守门人提供的服务对洗钱分子“最为有用”的包括“**创建并管理公司及其他复杂的法律安排**，这能模糊犯罪所得和犯罪人员之间的联系”。会计师必须深入了解公司实体客户的**所有权结构、控制权、受益所有人**以及其商业活动的合理性，因为空壳公司、复杂的股权结构是隐匿非法资金和身份的常用工具。

- **C. 所请求服务的主题** ✅

- **分析：**这是**另一个核心风险**。文档详细列举了守门人提供的哪些“服务主题”风险较高，例如：
 - **购买或出售资产**（用于离析或融合非法资金）
 - **创建和管理法律安排**（如信托、公司）
 - **从事金融交易活动**
 - **提供金融和税收建议**（可能被滥用）
 - 会计师必须判断所请求的服务是否与客户的已知业务背景相符，是否存在**异常的商业、金融或税务理由**。

- **D. 短期客户关系** ❌

- **分析：**与选项A类似，关系的短期性本身不是关键风险指标。风险在于客户请求的**服务内容**和其**公司结构**的复杂性及合理性，而不在于合作时间的长短。

结论

守门人要有有效识别客户活动的可疑变化，其风险监控的焦点必须放在最容易被滥用的环节上：

1. **客户是谁？（B. 公司实体客户）：**重点是穿透复杂的公司结构，识别真正的受益所有人。
2. **客户要求做什么？（C. 所请求服务的主题）：**重点是评估所请求的专业服务是否具有合理的商业目的，是否可能被用于掩盖非法金融活动。